

ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าได้กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาแล้วบางส่วน จึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบจำนวนตามที่ผู้ฟ้องคดีเรียกให้ชำระ นั้น แม้ข้อสัญญาจะกำหนดว่าหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับราชการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ครบกำหนดตามสัญญา การชดใช้เงินกรณีผิดสัญญาย่อมลดลงตามส่วน โดยชดใช้เฉพาะเวลารับราชการที่ยังขาดอยู่ ซึ่งเฉลี่ยจากจำนวนเงินที่จะต้องชดใช้ทั้งหมดจนครบถ้วนทันทีที่ทวงถามก็ตาม แต่ข้อสัญญายังกำหนดไว้ด้วยว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องยุติการศึกษาไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สัญญาว่าจะกลับมารายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการในกระทรวงกลาโหมภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดการศึกษา และเข้ารับราชการต่อไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา ซึ่งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะยุติการศึกษาได้นั้น ย่อมหมายถึงกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงทะเบียนเข้ารับการศึกษาตรงตามสาขาวิชา และสถานศึกษาที่ได้รับอนุญาตจากผู้ฟ้องคดี แต่ต่อมามีเหตุขัดข้องทำให้ไม่สามารถศึกษาให้สำเร็จต่อไปได้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รายงานเหตุขัดข้องดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงจะสามารถรายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการในสังกัดของผู้ฟ้องคดีต่อไปได้ จากกรณีดังกล่าว จึงเห็นได้ว่า หากปรากฏข้อเท็จจริงข้างต้น แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะไม่สำเร็จการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของสัญญา แต่การเข้ารับการศึกษาอย่างแท้จริงมาบ้างแล้ว ย่อมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาในต่างประเทศตามสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของส่วนราชการ มาปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการและเป็นการกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปได้ แต่กรณีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แม้จะได้เดินทางไปประเทศออสเตรเลีย แต่ก็ไม่ได้เข้ารับการศึกษาในสาขาตามที่ได้รับอนุญาต อันเป็นการผิดสัญญาแต่แรก ทำให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามสัญญาได้ ไม่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้ทำวิทยานิพนธ์จนเป็นผลสำเร็จหรือไม่ก็ตาม ประกอบกับไม่ปรากฏพยานหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติราชการอยู่ในสังกัดกระทรวงกลาโหมตามระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกขึ้นกล่าวอ้าง จึงไม่อาจถือว่าระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับราชการตามที่กำหนดในสัญญา อันจะมีผลให้การชดใช้เงินกรณีผิดสัญญาลดลงตามส่วน โดยชดใช้เฉพาะเวลารับราชการที่ยังขาดอยู่ได้

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำผิดสัญญาพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ในฐานะผู้ค้ำประกันจึงต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินจำนวน ๑,๑๒๖,๘๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยคั่งค้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ร่วมรับผิดชอบชดใช้เงินจำนวนดังกล่าว ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ และวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ตามลำดับ แต่มิได้นำเงิน



มาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงตกเป็นผู้ผิดนัด ต้องร่วมรับผิดชอบใช้ดอกเบี้ยจำนวน ๑๙๙,๑๑๙ บาท ซึ่งเป็นดอกเบี้ยนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัดให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ นั้น แม้ไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้รับหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้ดังกล่าวเมื่อใด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็ไม่อาจหลุดพ้นความรับผิดชอบในส่วนดอกเบี้ยนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัดจนถึงวันฟ้องคดีเช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีคำขอเพียงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ร่วมกันชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีนับแต่วันผิดนัดจนถึงวันฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับจำนวนดอกเบี้ยในส่วนนี้แต่อย่างใด

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าร่วมกันหรือแทนกันชดเชยเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑,๑๒๖,๘๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ร่วมกันหรือแทนกันชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นจำนวน ๑๙๙,๑๑๙ บาท โดยให้ชำระให้เสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๖๕/๒๕๕๘)

(๒) การงดหรือลดเบี้ยปรับตามสัญญา

ก. กรณีที่ศาลวินิจฉัยลดเบี้ยปรับตามสัญญา

เมื่อข้อกำหนดตามสัญญาการศึกษาต่อไม่ได้มีข้อผูกมัดว่าหน่วยงานทางปกครองต้นสังกัดจะต้องจัดทำโครงการหรือแผนงานใดไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อให้ผู้ลาศึกษาต่อกลับมาปฏิบัติภายหลังจากสำเร็จการศึกษาตามสัญญา ประกอบกับทุนการศึกษาที่ผู้ลาศึกษาต่อได้รับก็เป็นทุนจากหน่วยงานภายนอกที่ผู้ลาศึกษาต่อสมัครด้วยตนเอง ซึ่งหน่วยงานภายนอกดังกล่าวก็ไม่ได้ระบุโครงการหรือแผนงานใดให้ผู้ลาศึกษาต่อกลับมาปฏิบัติโดยชัดแจ้งเช่นเดียวกัน การที่ภายหลังสำเร็จการศึกษาหน่วยงานทางปกครองต้นสังกัดไม่ได้จัดทำโครงการหรือแผนงานไว้รองรับผู้ลาศึกษาต่อแต่ให้ผู้ลาศึกษาต่อปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ทั่วไป เป็นเหตุให้ผู้ลาศึกษาต่อลาออกจากราชการก่อนครบกำหนดระยะเวลาปฏิบัติราชการชดเชยทุน จึงถือว่าผู้ลาศึกษาต่อเป็นฝ่ายผิดสัญญา ต้องชดเชยทุนพร้อมเบี้ยปรับจำนวนสองเท่าตามสัญญาให้แก่หน่วยงานทางปกครองต้นสังกัด

อย่างไรก็ตาม โดยที่สัญญาการศึกษาต่อมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลาศึกษาต่อกลับมาปฏิบัติราชการเพื่อให้ภารกิจการจัดทำบริการสาธารณะ

ของหน่วยงานทางปกครองต้นสังกัดบรรลุล่วงวัตถุประสงค์ ซึ่งการกำหนดจำนวนเบี้ยปรับไว้สองเท่าก็เพื่อเป็นการบังคับให้ผู้ลาศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติราชการไม่ให้เกิดความเสียหายแก่การบริการสาธารณะ ดังนั้น การที่ผู้ลาศึกษาต่อได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการในหน่วยงานต้นสังกัดทันทีที่สำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ถือเป็น การนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาองค์กร ทำให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและราชการบางส่วนแล้ว กรณีจึงสมควรลดเบี้ยปรับลงเหลือเพียงร้อยละ ๑๐ ของจำนวนเงินเบี้ยปรับทั้งหมด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำสัญญาของข้าราชการที่ไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ด้วยทุนประเภท ๒ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระดับปริญญาโทสาขา Sciences of Atmosphere and Hydrosphere และปริญญาเอกสาขา Water Resources Engineering ให้ไว้แก่กรมอุตุนิยมวิทยา (ผู้ฟ้องคดี) โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้คำประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ปรากฏว่าภายหลังจากการศึกษาผู้ถูกฟ้องคดีได้กลับมารับราชการตามเดิม แต่ต่อมาได้ขอลาออกจากราชการก่อนปฏิบัติราชการชดใช้ทุนครบระยะเวลาตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงได้ทวงถามผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ให้ร่วมกันรับผิดชอบเงินพร้อมเบี้ยปรับจำนวน ๒ เท่า ตามสัญญา เป็นเงินจำนวน ๑,๖๘๔,๘๗๘.๓๙ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินจำนวนข้างต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องกลับมารับราชการตามแผนงานหรือโครงการที่ทางราชการกำหนดในกรมผู้ฟ้องคดี กระทรวงคมนาคม หรือกระทรวง ทบวง กรมอื่นตามที่ทางราชการเห็นสมควรเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษาหรือฝึกอบรม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาศึกษาต่อเป็นเวลา ๒,๘๙๓ วัน ได้รับเงินเดือนทั้งสิ้น ๖๖๙,๖๐๐ บาท จึงต้องรับราชการชดใช้ทุนสองเท่าของระยะเวลาที่ลาศึกษา เป็นเวลา ๕,๗๘๖ วัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเข้ารับราชการเพื่อชดใช้ทุนเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๖ และได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๙ รวมระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับราชการชดใช้ทุนทั้งสิ้น ๙๓๓ วัน ยังคงเหลือเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับราชการชดใช้ทุนอีกจำนวน ๔,๘๕๓ วัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการไม่ครบระยะเวลาตามสัญญา เป็นเพราะผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่จัดโครงการหรือแผนงานตามที่สนับสนุนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



ไปศึกษาต่อ แต่กลับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติงานเหมือนนักอุดมศึกษาทั่วไป กรณีดังกล่าว เห็นว่า ข้อกำหนดในสัญญาตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้าง เป็นเพียงข้อกำหนดของสัญญา กว้าง ๆ ไม่ได้ระบุแน่นอนชัดเจนว่าจะต้องจัดทำโครงการหรือแผนงานใดไว้เป็นการเฉพาะเพื่อให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับมาปฏิบัติงานในโครงการหรือแผนงานนั้น ประกอบกับทุนการศึกษา ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับ มิได้เป็นทุนของผู้ฟ้องคดี แต่เป็นทุนจากหน่วยงานภายนอก ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สมัคด้วยตนเอง ผู้ฟ้องคดีเพียงแต่สนับสนุนเงินเดือนที่ได้รับจากการที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงเป็นข้าราชการของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น มิใช่กรณีที่ผู้ฟ้องคดีส่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปศึกษาต่อเพื่อกลับมาปฏิบัติงานในโครงการหรือแผนงานที่ผู้ฟ้องคดีจัดทำขึ้น ส่วนการสนับสนุน ให้ไปศึกษาต่อตามเอกสารที่เสนอต่อสำนักงาน ก.พ. ก็ไม่ได้ระบุโครงการหรือแผนงานใดชัดแจ้ง เพียงแต่อธิบายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานผู้ฟ้องคดีและประโยชน์ในการนำมาใช้ กับหน่วยงาน หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษาแล้วมาปฏิบัติงานให้กับราชการ แต่ไม่ได้ มีการผูกมัดว่าต้องจัดทำโครงการหรือแผนงานแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีไม่มีโครงการ หรือแผนงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติ แต่ให้ปฏิบัติงานเช่นเดียวกับนักอุดมศึกษาทั่วไป จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการประพฤติผิดสัญญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากราชการก่อนครบกำหนด ระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา ต้องรับผิดชอบใช้ เงินทุนพร้อมเบี้ยปรับสองเท่าของเงินเดือนที่ได้รับระหว่างลาศึกษาต่อ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษาต่อจำนวน ๖๖๙,๖๐๐ บาท จึงต้องชดใช้เงินจำนวนดังกล่าว คืนแก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมเบี้ยปรับสองเท่า แต่เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับราชการไปแล้วบางส่วน จำนวน ๙๓๓ วัน คงเหลือเวลาต้องปฏิบัติราชการชดใช้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นเวลา ๔,๙๕๓ วัน คิดเป็นเงินเดือนที่ต้องใช้คืนจำนวน ๕๖๑,๖๒๖.๑๓ บาท เบี้ยปรับสองเท่าเป็นเงิน ๑,๑๒๓,๒๕๒.๒๖ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑,๖๘๔,๘๗๘.๓๙ บาท อย่างไรก็ตาม โดยที่ สัญญาพิพาทมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับมาร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะ อันเป็นภารกิจของผู้ฟ้องคดี การกำหนดเบี้ยปรับสองเท่าก็เพื่อบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องกลับมาปฏิบัติราชการไม่ให้เกิดความเสียหายแก่การบริการสาธารณะ ดังนั้น การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการในทันทีที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ และต่อมา ได้กลับเข้ามารับราชการในหน่วยงานของผู้ฟ้องคดีอีก ก็เป็นการนำความรู้มาใช้ในการพัฒนา องค์กรทำให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและราชการ จึงสมควรลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเบี้ยปรับแก่ผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๑๐ ของเงินเบี้ยปรับทั้งหมด คิดเป็น เบี้ยปรับจำนวน ๑๑๒,๓๒๕.๒๓ บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ รวมเป็นเงินเดือนและเบี้ยปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้เงินคืนแก่ผู้ฟ้องคดี จำนวนทั้งสิ้น ๖๗๓,๙๕๑.๓๖ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้หักเงินบำเหน็จของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

ไว้ชุดใช้ทุนแล้วจำนวน ๓๓๒,๐๗๘.๖๔ บาท คงเหลือเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชุดใช้จำนวน ๓๔๑,๘๗๒.๗๕ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะผู้ค้ำประกันต้องร่วมรับผิดชอบชำระเงินจำนวนดังกล่าวด้วย

สำหรับดอกเบี้ยผิดนัดนั้น เมื่อตามสัญญากำหนดไว้เป็นอัตราร้อยละ ๑๕ คู่สัญญาจึงต้องผูกพันกันตามข้อกำหนดของสัญญาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการแจ้งหนังสือให้ชุดใช้เงิน ผู้ฟ้องคดีได้ส่งเป็นหนังสือไปยังภูมิลำเนาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ยังไม่มีการรับหนังสือไว้ จึงยังไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวไว้แล้ว และเมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการส่งใหม่ด้วยวิธีอื่น จึงยังไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ อันเป็นวันยื่นฟ้องคดีจนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเสร็จสิ้น พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชุดใช้เงินแก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๓๔๑,๘๗๒.๗๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๖/๒๕๔๘)

เมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้รับมอบหมายจากรัฐในการคัดสรรบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ โดยใช้งบประมาณของรัฐในการดำเนินการ อีกทั้ง การให้ทุนการศึกษาในสาขาดังกล่าวเป็นหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการศึกษาให้แก่ประชาชน มิใช่การมุ่งหวังผลกำไรในเชิงธุรกิจ ดังนั้น แม้การที่ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาจะประพฤติดิตสัญญาด้วยการลาออกจากการเป็นนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด แต่เมื่อในเชิงทรัพย์สินแล้ว สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวมิได้รับความเสียหายจนถึงขนาดที่ไม่อาจยอมรับได้หากมิได้รับการชุดใช้เงินเบี้ยปรับเต็มจำนวนตามสัญญา อีกทั้ง การประพฤติดิตสัญญาดังกล่าวไม่ได้มีผลต่อชื่อเสียงและความเชื่อถือทางสังคมของสถาบันอุดมศึกษาแต่อย่างใด ประกอบกับผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษามีสภาพการเป็นนักศึกษาเพียง ๙ วัน และยังไม่ได้ใช้งบประมาณจากสถาบันการศึกษาดังกล่าวการลดจำนวนเบี้ยปรับตามสัญญาลงโดยคำนวณตามส่วนเฉลี่ยเป็นรายวันที่ได้ใช้ไปในการศึกษา จึงเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผู้ฟ้องคดี) โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา ปรากฏว่าภายหลังการทำสัญญาเป็นเวลา ๙ วัน



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาต่อผู้ฟ้องคดี เนื่องจากได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัทยมหิดล อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งการเดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดลไกลและสะดวกกว่า ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลาออกจากการเป็นนักศึกษาซึ่งต้องพ้นจากการเป็นนักศึกษานั้น เป็นการผิดสัญญาต้องชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นจำนวน ๖๖,๖๖๖.๖๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉยไม่ชำระ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวนดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษา ถือเป็นการประพฤติผิดสัญญาการเป็นนักศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชดใช้เงินแก่ผู้ฟ้องคดีตามระยะเวลาที่มีสภาพการเป็นนักศึกษา พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตามเงื่อนไขแห่งสัญญาดังกล่าว ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลาออกหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาขณะมีสถานะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ แล้ว จึงต้องชดใช้เงินแก่ผู้ฟ้องคดีตามระยะเวลาที่มีสภาพเป็นนักศึกษา โดยคิดคำนวณลดลงตามส่วนจากระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรตามส่วนเฉลี่ยจากจำนวนเงินที่จะต้องชดใช้ทุนทั้งหมด ๔๐๐,๐๐๐ บาท ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชำระภายในระยะเวลาดังกล่าวหรือชำระไม่ครบถ้วน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของจำนวนเงินที่ยังมิได้ชำระ นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชำระเงินครบถ้วนตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีจัดสรรเงินทุนให้แก่ นักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นเงินคนละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดหลักสูตร การศึกษาเป็นระยะเวลา ๖ ปี จึงคำนวณระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรตามส่วนเฉลี่ยเป็นรายปีการศึกษาได้เป็นเงินปีละ ๖๖,๖๖๖.๖๖ บาท อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของการทำสัญญาดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีแต่เพียงผู้เดียว โดยผู้ฟ้องคดีเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ ในการจัดสรรบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในวิชาทันตแพทยศาสตรกับผู้ฟ้องคดี โดยใช้งบประมาณของรัฐ ในการดำเนินการเป็นหลัก นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ด้านการศึกษาให้แก่ประชาชน โดยไม่มุ่งหวังผลกำไรในเชิงธุรกิจ รวมทั้งการให้ทุนการศึกษาตามสัญญาที่ได้ทำกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น ก็เป็นการดำเนินการตามหน้าที่ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายจากรัฐโดยงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้ เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐในการจัดหา

บุคลากรด้านทันตแพทยศาสตร์เพื่อประโยชน์ของประชาชนในด้านบริการสาธารณสุข จึงเห็นได้ว่าในเชิงของทรัพย์สินแล้วผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเสียหายจนถึงขนาดที่ไม่อาจยอมรับได้ หากไม่ได้รับการชดใช้เงินเบี้ยปรับเต็มตามสัญญา ส่วนทางได้เสียในเชิงของชื่อเสียง ความเชื่อถือที่สังคมมีต่อผู้ฟ้องคดีในฐานะที่เป็นสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา นั้น เห็นว่าการลาออกจากการเป็นนักศึกษามีผลทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเรื่องภายในไม่ได้มีผลกระทบไปถึงบุคคลหรือสังคมภายนอก ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับความเสียหายในด้านชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสภาพการเป็นนักศึกษาตามหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นเวลาเพียง ๙ วัน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่เคยได้รับทุนจากผู้ฟ้องคดี ไม่เคยเข้าศึกษาตามหลักสูตร ไม่ได้รับเครื่องอุปกรณ์หรือตำราการศึกษา และไม่เคยได้ใช้บริการใด ๆ จากผู้ฟ้องคดี เพียงแต่ได้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตกับผู้ฟ้องคดีเท่านั้น การลดเบี้ยปรับโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าปรับจำนวน ๙ วัน คิดเป็นเงินจำนวน ๑,๖๔๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันครบกำหนดชำระหนี้ตามหนังสือทวงถามเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยจำนวนดังกล่าวตามสัญญาคำประกัน จึงเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินค่าปรับจำนวน ๑,๖๔๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘/๒๕๕๙)

ข. กรณีที่ศาลวินิจฉัยไม่ลดเบี้ยปรับตามสัญญา

เมื่อการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเปิดโอกาสให้พนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ก็เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานจ้างดังกล่าวได้พัฒนาตนเอง เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ในการศึกษากลับมาพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนและสังคมต่อไป ดังนั้น การที่พนักงานจ้างผู้รับทุนดังกล่าวได้ขอลาออกจากราชการในระหว่างทุนการศึกษาเพื่อไปประกอบธุรกิจส่วนตัว นอกจากจะส่งผลให้องค์การบริหาร



ส่วนตำบลต้องสูญเสียงบประมาณที่ได้จ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาแล้ว ยังสูญเสียโอกาสที่จะได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นกำลังสำคัญสำหรับพัฒนาองค์กรต่อไปด้วย ประกอบกับหากศาลใช้ดุลพินิจลดเบี้ยปรับตามสัญญาให้แก่พนักงานจ้างผู้รับทุนดังกล่าว อาจส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างรับทุนการศึกษาหรือกำลังปฏิบัติราชการขาดใช้ทุนแก่ทางราชการ จงใจกระทำผิดสัญญา แล้วนำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลลดจำนวนเบี้ยปรับลงได้ ซึ่งเป็นแนวทางที่ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย อีกทั้ง ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าพนักงานจ้างผู้รับทุนได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ยอมรับผิดเป็นจำนวนเงินทุนพร้อมเบี้ยปรับจำนวนสองเท่าตามสัญญาแล้ว กรณีจึงไม่มีเหตุที่ศาลจะลดจำนวนเบี้ยปรับลงแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย สังกัดส่วนการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย (ผู้ฟ้องคดี) ผู้ฟ้องคดีได้คัดเลือกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้รับทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ ๔ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และได้จัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำสัญญารับทุนการศึกษาดังกล่าวกับผู้ฟ้องคดี โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา ปรากฏว่าภายหลังการทำสัญญาดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในสัญญา และได้รับทุนการศึกษาไปแล้วจำนวน ๒ งวด เป็นเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท แต่ต่อมาได้ขอลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุขอลาออกจากราชการ และเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประพฤติผิดสัญญา ต้องรับผิดชอบใช้ทุนที่ได้รับไปแล้วเป็นเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท และต้องชดใช้เงินอีกสองเท่าของจำนวนทุนดังกล่าวเป็นเบี้ยปรับจำนวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อกำหนดในสัญญา หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมกับทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยมีข้อตกลงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอชำระเงินในวันทำหนังสือรับสภาพหนี้จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท สำหรับส่วนที่เหลืออีก ๑๘๐,๐๐๐ บาท ขอผ่อนชำระภายใน ๑ ปี โดยขอผ่อนชำระเป็นรายเดือน เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ภายในวันที่ ๓ ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงกำหนดเวลาผ่อนชำระเงินดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือทวงถามไปยังผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้อง

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๙๕,๙๗๘.๐๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่เงินเบี้ยปรับตามสัญญา นอกจากจะเป็นเงินสำหรับทดแทนความเสียหายที่คู่สัญญาฝ่ายผู้ฟ้องคดีได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประพฤติผิดสัญญาแล้ว ยังมีลักษณะเป็นหลักประกันเพื่อป้องกันมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำผิดสัญญาด้วย และการที่สัญญากำหนดเบี้ยปรับไว้สูงถึงสองเท่า ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าทางราชการมีความต้องการเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนแก่ผู้ฟ้องคดี จึงกำหนดให้เบี้ยปรับดังกล่าวเป็นเบี้ยปรับในเชิงลงโทษแก่การประพฤติผิดสัญญา อย่างไรก็ตามหากเบี้ยปรับที่สัญญากำหนดไว้สูงเกินส่วน ศาลก็มีอำนาจที่จะใช้ดุลพินิจลดเบี้ยปรับลงตามจำนวนที่เห็นสมควรได้ แต่การลดเบี้ยปรับนั้น จะต้องพิจารณาถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย มิใช่พิจารณาแต่ทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงทางได้เสียของผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้แล้วเห็นว่า การที่ทางราชการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย รับทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ ๔ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พัฒนาตนเองเพื่อที่จะได้นำความรู้และประสบการณ์ในการศึกษากลับมาพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนและสังคมต่อไป โดยในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปศึกษาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ปฏิบัติงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีต้องมอบหมายภาระงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้แก่ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน จึงเห็นได้ว่าในระหว่างรับทุนการศึกษาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับประโยชน์จากการศึกษาแต่เพียงผู้เดียว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอลาออกจากราชการในระหว่างรับทุนการศึกษาเพื่อไปประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยมีได้ปฏิบัติราชการตอบแทนแก่ผู้ฟ้องคดี ย่อมส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีต้องสูญเสียงบประมาณที่ได้จ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และสูญเสียโอกาสที่จะได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในอันที่จะเป็นกำลังสำคัญสำหรับพัฒนาองค์กรต่อไป ประกอบกับหากมีการลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างรับทุนการศึกษาหรือกำลังปฏิบัติราชการชดใช้ทุนแก่ทางราชการจงใจกระทำผิดสัญญา แล้วนำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ลดเบี้ยปรับ ซึ่งเป็นแนวทางที่ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวง



มหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ โดยไม่อาจนำระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการพลเรือน โดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดีได้นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีเนื้อหาเป็นการยอมรับผิดที่จะชำระเบี้ยปรับจำนวนสองเท่าตามสัญญา จึงเห็นว่าจำนวนเบี้ยปรับตามสัญญาที่กำหนดไว้จำนวนสองเท่า มิได้เป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วนตามมาตรา ๓๕๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่อย่างใด กรณีไม่มีเหตุที่จะลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทุนการศึกษาจากผู้ฟ้องคดีไปแล้วเป็นเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใช้ทุนการศึกษาจำนวนดังกล่าว และต้องชดเชยเบี้ยปรับอีกสองเท่า รวมเป็นเงินจำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อกำหนดของสัญญาฯ รับทุน แต่เมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือรับสภาพหนี้ จึงคงเหลือจำนวนเงินที่ต้องรับผิดชอบใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกจำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำข้อตกลงไว้ในหนังสือรับสภาพหนี้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอชำระเงินจำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท โดยขอผ่อนชำระภายใน ๑ ปี เป็นรายเดือน เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ภายในวันที่ ๓ ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยอมรับที่จะชำระหนี้ในจำนวนดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบในมูลหนี้ดังกล่าวได้และมีหน้าที่ต้องนำเงินไปชำระแก่ผู้ฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กำหนด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้นำเงินไปชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามกำหนดเวลาดังกล่าว จึงตกเป็นผู้ผิดนัดต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ระหว่างผิดนัดนับแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จนถึงวันฟ้องคดีในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๑๕,๙๗๘.๐๘ บาท รวมเป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้น ๑๙๕,๙๗๘.๐๘ บาท และต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันมีหน้าที่ต้องร่วมรับผิดชอบใช้เงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดเชยเงินจำนวน ๑๙๕,๙๗๘.๐๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๖๓๗/๒๕๕๘)

การที่องค์การบริหารส่วนตำบลคัดเลือกและให้ทุนการศึกษา แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ก็ด้วยเจตนาเพื่อมุ่งหวังให้บุคคลดังกล่าวได้พัฒนา ความรู้ความสามารถ แล้วนำเอาความรู้ที่ได้รับกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ของตน ซึ่งตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถือเป็นผู้บริหาร ท้องถิ่นระดับสูงมีหน้าที่กำหนดนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น และกำกับดูแลให้พนักงาน ส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบาย จึงย่อมที่จะเข้าใจบทบาท อำนาจและหน้าที่ ของตนเอง รวมทั้งเข้าใจถึงเจตนารมณ์ในการให้ทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นอย่างดี การที่ ภายหลังจากได้รับทุนการศึกษาแล้วรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมิได้แจ้งผล การศึกษาให้องค์การบริหารส่วนตำบลผู้ให้ทุนทราบ ทั้งที่ได้มีการทวงถามผลการศึกษา ไปแล้วหลายครั้ง ย่อมเป็นการผิดปกติวิสัยของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ในระดับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งสมควรกระทำการและมีความรับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีหรือตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนตำบลซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อพิจารณาถึงทางได้เสียขององค์การบริหารส่วนตำบลผู้ให้ทุนจากบทบาท อำนาจ หน้าที่ที่มีต่อสังคมโดยรวมกับพฤติกรรมของผู้รับทุนแล้ว กรณีไม่มีเหตุอันสมควร ที่จะลดเบี้ยปรับตามสัญญาลงแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ถูกฟ้องคดีขณะดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทำนบ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีขององค์การบริหาร ส่วนตำบลทำนบ (ผู้ฟ้องคดี) จึงได้ทำสัญญาการรับทุน (อบต.) กับผู้ฟ้องคดี โดยสัญญามีข้อกำหนด ห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดียุติหรือเลิกการศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ไม่เช่นนั้นจะต้องรับผิดชอบ ทุน ที่ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น กับใช้เงินอีกสองเท่าของจำนวนทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับ แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย ปรากฏว่าภายหลังจากผู้ฟ้องคดีเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๐ และปีการศึกษา ๒๕๕๑ รวมเป็นเงิน ๖๖,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือติดตามสอบถามผลการเรียนจากผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดี เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีมาพบเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการชดใช้ เงินทุนคืนพร้อมค่าปรับ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ดำเนินการแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ สอบถามสถานะการศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีจากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับแจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดี พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาตั้งแต่สิ้นภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เนื่องจากไม่ชำระเงิน ค่าบำรุงมหาวิทยาลัยเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาหรือลาพักการเรียนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ศึกษาให้สำเร็จตามหลักสูตรที่กำหนดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตาม



ข้อสัญญาจึงได้มีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญารับทุนและเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินทุนที่รับไปจำนวน ๖๖,๐๐๐ บาท พร้อมค่าปรับอีกสองเท่าของจำนวนเงินดังกล่าวรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๘,๐๐๐ บาท โดยให้ชำระเงินจำนวนดังกล่าวภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วแต่เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินทุนพร้อมเบี้ยปรับและดอกเบี้ยผิดนัดรวมเป็นเงินจำนวน ๑๙๘,๖๒๗.๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๑๙๘,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับทุนการศึกษาไปจากผู้ฟ้องคดี เพื่อนำไปใช้ในการลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๐ และปีการศึกษา ๒๕๕๑ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖,๐๐๐ บาท แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีกลับยุติหรือเลิกการศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา โดยทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตั้งแต่สิ้นภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เนื่องจากไม่ชำระเงินค่าบำรุงมหาวิทยาลัยเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาหรือลาพักการเรียน จึงรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีประพฤติดัดข้อกำหนดของสัญญาทุนพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้เงินคืนพร้อมเบี้ยปรับอีกสองเท่าแก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อกำหนดในสัญญา

สำหรับจำนวนเบี้ยปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบเป็นจำนวนเท่าใดนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งกิจการอื่นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีภารกิจในการจัดทำบริการสาธารณะอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตปกครองของตน โดยมีบุคลากรทั้งฝ่ายประจำที่เป็นพนักงานส่วนตำบล และฝ่ายการเมืองซึ่งรวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดี เป็นเครื่องมืออันสำคัญในการจัดทำบริการสาธารณะดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากการที่กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ ซึ่งข้อ ๓ ของประกาศดังกล่าว กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาถึงความเหมาะสมและความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อการที่จะพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้คัดเลือกและให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ถูกฟ้องคดี ก็ด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้ไปพัฒนาความรู้ความสามารถ แล้วนำเอาความรู้ที่ได้รับกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ

หน้าที่ของผู้ฟ้องคดีต่อไป เมื่อปรากฏว่าในขณะที่ขอรับทุนการศึกษาผู้ถูกฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านบซึ่งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นระดับสูง มีหน้าที่กำหนดนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น และกำกับดูแลให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงยอมที่จะเข้าใจบทบาท อำนาจและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเป็นอย่างดี รวมทั้งควรที่จะเข้าใจถึงเจตนารมณ์ในการให้ทุนการศึกษาเป็นอย่างดีอีกด้วย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่รายงานผลการศึกษาให้ผู้ฟ้องคดีทราบทั้งที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือติดตามผลการศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีหลายครั้ง จึงเป็นการผิดปกติวิสัยของผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารส่วนท้องถิ่นในระดับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่สมควรกระทำการและมีความรับผิดชอบเป็นแบบอย่างที่ดีหรือตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนตำบลซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากนี้ข้อเท็จจริงยังรับฟังได้ว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้นำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลแล้ว ศาลปกครองชั้นต้นได้มีหมายเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำคำให้การแก้ข้อกล่าวหา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ได้ดำเนินการตามคำสั่งศาลแต่อย่างใด จึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีมิได้โต้แย้งว่าเบี้ยปรับที่กำหนดไว้ในสัญญาทุนดังกล่าวสูงเกินส่วน เมื่อพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของผู้ฟ้องคดีทั้งจากบทบาท อำนาจหน้าที่ที่มีต่อสังคมโดยส่วนรวมตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กับพฤติการณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งก่อนและหลังการฟ้องคดีประกอบกันแล้ว เห็นว่ากรณีไม่มีเหตุอันสมควรที่จะลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ทุนคืนแก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๖๖,๐๐๐ บาท และชดใช้เงินอีกสองเท่าของจำนวนทุนดังกล่าวเป็นเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๓๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๘,๐๐๐ บาท

สำหรับดอกเบี้ยผิดนัดนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินให้ผู้ฟ้องคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๙๘,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันฟ้องคดี เป็นเวลา ๔๐ วัน เป็นเงิน ๑,๖๒๗.๔๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๑๙๙,๖๒๗.๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑๙๘,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๑๖/๒๕๕๘)



(๓) การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา

กรณีผู้รับทุนขอให้หน่วยงานทางปกครองผู้ให้ทุนแก้ไขข้อสัญญาเกี่ยวกับระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยการให้ทุนข้าราชการเพื่อการศึกษาของหน่วยงานทางปกครองผู้ให้ทุนที่มีการแก้ไขใหม่ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนที่สั้นกว่าระยะเวลาตามหลักเกณฑ์เดิมนั้น แม้สัญญาทุนดังกล่าวจะมีข้อกำหนดให้สามารถนำหลักเกณฑ์ว่าด้วยการให้ทุนข้าราชการ ที่มีการแก้ไขใหม่ในภายหลังมาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาได้ก็ตาม แต่เมื่อข้อกำหนดข้างต้นมีผลผูกพันเฉพาะกรณีที่ผู้รับทุนยังอยู่ในระหว่างเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเท่านั้น โดยไม่รวมถึงกรณีที่ผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาแล้วและอยู่ระหว่างรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญา การที่หน่วยงานทางปกครองผู้ให้ทุนไม่อนุมัติให้ผู้รับทุนซึ่งสำเร็จการศึกษาแล้วแก้ไขระยะเวลาการรับราชการชดใช้ทุนตามสัญญา จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือน สังกัดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน เดิม) ได้รับทุนประเภท ๑ (ค) จากกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาพลังงาน ณ สหราชอาณาจักร จึงได้ทำสัญญาของข้าราชการที่ได้รับทุนการศึกษา หรือฝึกอบรมต่างประเทศกับคณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีกำหนดเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๓๙ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๔ โดยภายหลังสำเร็จการศึกษา ผู้ฟ้องคดีได้กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในสังกัดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปรากฏว่าในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการชดใช้ทุนอยู่นั้น ได้มีการประกาศหลักเกณฑ์คณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม ว่าด้วยการให้ทุนข้าราชการเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ขึ้นใช้บังคับ โดยข้อ ๕ ของประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์คณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม ว่าด้วยการให้ทุนข้าราชการเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๙ อันส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการกลับเข้ารับราชการชดใช้ทุน โดยมีข้อกำหนดให้ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องกลับเข้ารับราชการในหน่วยงานเจ้าสังกัดเดิมตามแผนงานหรือโครงการที่ได้แจ้งไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ลาไปศึกษา ซึ่งแตกต่างจากหลักเกณฑ์เดิมที่กำหนดไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามเท่าของระยะเวลาที่ลาไปศึกษา ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อขอแก้ไขสัญญาที่ทำไว้ จากเดิมที่ต้องกลับเข้ารับราชการเพื่อชดใช้สามเท่าของระยะเวลา



ที่ลาไปศึกษา เป็นให้รับราชการชดใช้สองเท่าตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการกองทุนฯ ฉบับใหม่ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขสัญญาบริบทดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่า กรณีเป็นการขัดกับข้อกำหนดในสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีรับราชการชดใช้ทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ไปศึกษา

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ข้อ ๓ ของสัญญาพิพาทกำหนดเงื่อนไขว่า ในกรณีที่ ผู้รับทุนการศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องกลับเข้ารับราชการในหน่วยงานเจ้าสังกัดเดิม ตามแผนงานหรือโครงการที่ได้แจ้งไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามเท่าของระยะเวลาที่ลาไปศึกษา อันมีสาระสำคัญสอดคล้องกับข้อ ๘^๗ ของหลักเกณฑ์คณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุน จากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม ว่าด้วยการให้ทุนข้าราชการเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็น หลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงมีความผูกพันตามสัญญา ที่จะต้องรับราชการเพื่อชดใช้ทุนตามเงื่อนไขของสัญญาทุนฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ แม้ระยะเวลา ในการรับราชการเพื่อชดใช้ทุนตามข้อกำหนดในสัญญาข้างต้นจะมากกว่าระยะเวลาตามที่ กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ก็ตาม เนื่องจากหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร/กขต. ๑๐๑๓.๘/ว ๘ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การปฏิบัติราชการชดใช้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศฯ กำหนดว่า กรณีของข้าราชการที่รับทุนจากทางราชการหรือ หน่วยงานอื่น การทำสัญญาบริบทให้เป็นไปตามแบบที่เจ้าของทุนกำหนด โดยเจ้าของทุน จะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขการชดใช้ทุนในสัญญาซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าเงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศฯ ประกอบกับทุนที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นทุนประเภท ๑ (ค)

^๗ หลักเกณฑ์คณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม ว่าด้วยการให้ทุนข้าราชการ เพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๘ ผู้ได้รับทุนการศึกษา จะต้องทำสัญญาบริบทและสัญญาค้ำประกันกับหน่วยงานเจ้าสังกัด โดยต้องกลับ เข้ารับราชการในหน่วยงานเจ้าสังกัดเดิมตามแผนงานหรือโครงการที่ได้แจ้งไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เท่า ของระยะเวลา ที่ลาไปศึกษา หากผู้ได้รับทุน ผิดสัญญาหรือไม่กลับมารับราชการด้วยเหตุใด ๆ ก็ดี ผู้ได้รับทุนต้องชดใช้เงินให้แก่กองทุน ตามจำนวนเงินที่กองทุนได้จ่ายไปพร้อมเบี้ยปรับอีกสองเท่า และชดใช้เงินแก่หน่วยงานเจ้าสังกัดตามจำนวนเงินเดือน รวมทั้ง เงินเพิ่มหรือเงินอื่นใดที่ได้รับระหว่างการศึกษาที่ทางราชการได้จ่ายไปพร้อมเบี้ยปรับอีกสองเท่า



ตามข้อ ๔^{๑๔} ของระเบียบฉบับเดียวกัน ซึ่งข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบฉบับดังกล่าว กำหนดให้ส่วนราชการทำสัญญาผูกมัดให้ข้าราชการที่ไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ กลับมารับราชการตามแผนงานหรือโครงการ และในส่วนราชการที่ทางราชการกำหนด เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าของทุน จึงมีอำนาจกำหนดแบบของสัญญารับทุน และเมื่อผู้ฟ้องคดีตกลงยินยอม ทำสัญญาทุนฉบับพิพาทด้วยความสมัครใจ โดยได้รับทราบเงื่อนไขของสัญญามาตั้งแต่ต้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา อีกทั้ง สัญญาพิพาทเป็น สัญญาทางปกครอง จึงมีข้อกำหนดซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้ การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองบรรลุผล ดังนั้น กรณีที่ข้อสัญญา ในการรับราชการชดใช้ทุนของสัญญาดังกล่าวกำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาต้องรับราชการ ชดใช้ทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามเท่าของระยะเวลาที่ลาไปศึกษา ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ไม่ต่ำกว่า ระยะเวลาที่กำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศฯ จึงเป็นไปตามหลักการที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ฉบับข้างต้น ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับราชการชดใช้ทุนเป็นระยะเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าภายหลังจากคณะกรรมการกองทุน เงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียมได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ว่าด้วยการให้ทุน ข้าราชการเพื่อการศึกษาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องแก้ไขสัญญาจากที่กำหนดให้ชดใช้ทุน สามเท่าเป็นชดใช้ทุนสองเท่าตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญา โรงกลั่นปิโตรเลียม ว่าด้วยการให้ทุนข้าราชการเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ๒)^{๑๕} พ.ศ. ๒๕๔๖ นั้น

^{๑๔} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ทุนประเภท ๑” หมายความว่า ทุนดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ทุนที่นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาในประเทศ มอบให้แก่ส่วนราชการ เพื่อส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ โดย ก.พ. หรือผู้ที่ ก.พ. มอบหมายพิจารณาเห็นชอบ

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๕} หลักเกณฑ์คณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม ว่าด้วยการให้ทุนข้าราชการ เพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งหลักเกณฑ์คณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม ว่าด้วยการให้ทุนข้าราชการเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๙ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๘ ผู้ได้รับทุนการศึกษา จะต้องทำสัญญารับทุนและสัญญาคำประกันกับหน่วยงานเจ้าสังกัด โดยต้องกลับ เข้ารับราชการในหน่วยงานเจ้าสังกัดเดิมตามแผนงานหรือโครงการที่ได้แจ้งไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่า ของระยะเวลา



เห็นว่า แม้ข้อ ๑ ของสัญญาของข้าราชการที่ได้รับทุนการศึกษาพิพาท กำหนดว่า ในระหว่างเวลา
ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา หรือฝึกอบรม ผู้ฟ้องคดีจะรักษาวินัยของข้าราชการโดยเคร่งครัด
และจะปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศ
และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้าราชการไปศึกษาหรือฝึกอบรม รวมทั้ง
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม ว่าด้วยการให้ทุน
ข้าราชการเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๙ ทั้งที่ใช้อยู่ในวันทำสัญญานี้และที่จะมีประกาศใช้ขึ้นใหม่
และจะถือว่ากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว นั้น เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ประกอบกับบทเฉพาะกาลข้อ ๒๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการ
ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ กำหนดว่า ข้าราชการผู้ใด
ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบ
ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม อยู่ในวันที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าข้าราชการผู้นั้น
ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนี้ก็ตาม
แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีสำเร็จการศึกษาและกลับเข้ารับราชการเพื่อขอใช้ทุน
ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๔ อันเป็นวันก่อนวันที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ จะมีผลใช้บังคับ
ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้เป็นผู้ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ อยู่ในวันที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
มีผลใช้บังคับ และไม่มีสถานะเป็นนักเรียนทุนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับดังกล่าว
แม้ข้อ ๑ ของสัญญาทุนพิพาทจะให้ถือเอาหลักเกณฑ์คณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุน
จากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม ว่าด้วยการให้ทุนข้าราชการเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ประกาศใช้ภายหลังเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา แต่เนื่องจากการรับราชการ
ขอใช้ทุนนั้น ข้อ ๓ ของสัญญาพิพาทมิได้กำหนดให้นำหลักเกณฑ์ที่ประกาศใช้ภายหลังมาเป็น
ส่วนหนึ่งของสัญญาเหมือนดังเช่นที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ กรณีจึงต้องถือว่าหลักเกณฑ์
คณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม ว่าด้วยการให้ทุนข้าราชการ
เพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ จะมีผลผูกพันผู้ฟ้องคดีก็ต่อเมื่อผู้ฟ้องคดียังอยู่
ในระหว่างเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา ดังนั้น เมื่อฟังเป็นยุติว่าผู้ฟ้องคดีสำเร็จการศึกษาแล้ว
หลักเกณฑ์คณะกรรมการกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาโรงกลั่นปิโตรเลียม ว่าด้วยการให้ทุน
ข้าราชการเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงไม่มีผลผูกพันผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดี

ที่ลาไปศึกษา หากผู้ได้รับทุน ผิดสัญญาหรือไม่กลับมารับราชการด้วยเหตุใด ๆ ก็ดี ผู้ได้รับทุนต้องขอคืนเงินให้แก่กองทุน
ตามจำนวนเงินที่กองทุนได้จ่ายไปพร้อมเบี้ยปรับอีกสองเท่า และขอคืนเงินแก่หน่วยงานเจ้าสังกัดตามจำนวนเงินเดือน รวมทั้ง
เงินเพิ่มหรือเงินอื่นใดที่ได้รับระหว่างการลาศึกษาที่ทางราชการได้จ่ายไปพร้อมเบี้ยปรับอีกสองเท่า”



ที่ ๑ มีมติไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขสัญญาทุนพิพาทเกี่ยวกับระยะเวลาบริหารราชการชดใช้ทุน จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๖/๒๕๕๙)

๒.๑.๒ สัญญาจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ผลของสัญญา

- การเลิกสัญญา

กรณีที่สัญญาจ้างพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ดังนั้น เมื่อประกาศคณะกรรมการพนักงาน ส่วนตำบลดังกล่าวกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลใช้การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการบริหารพนักงานจ้างและนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูล ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะการต่อสัญญาจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล จึงต้องปฏิบัติตามสัญญาและประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลดังกล่าว การที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง เพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้าง แต่กลับประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ลูกจ้างดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่อยู่ จนกระทั่ง สัญญาจ้างลูกจ้างรายนั้นครบกำหนด โดยไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง จึงเป็นพฤติการณ์ ที่แสดงให้เห็นถึงเจตนาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จะไม่ต่อสัญญาจ้างให้แก่ลูกจ้าง โดยต้องการสรรหาพนักงานจ้างรายใหม่แทน ประกอบกับการที่องค์การบริหารส่วนตำบล ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานภายหลังจากที่สัญญาจ้าง สิ้นสุดลงแล้ว แสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้นำผลการประเมินผล การปฏิบัติงานของลูกจ้างมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพนักงานจ้าง และไม่ได้ นำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่าจะต่อสัญญาจ้างให้แก่ลูกจ้างรายดังกล่าว หรือไม่ กรณีจึงเป็นการกระทำผิดสัญญา ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ลูกจ้างที่ไม่ได้รับ การต่อสัญญาจ้าง

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา ๔ ปี โดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ ๒ ครั้ง ตามปีงบประมาณ แต่ปรากฏว่าก่อนที่สัญญาจ้างจะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ นายกองต์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ เพื่อประกอบการพิจารณาในการต่อสัญญาจ้าง แต่ได้ออกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจหลายตำแหน่ง รวมถึงตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วย ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ร่วมกับบุคคลอื่นอีกจำนวน ๒ ราย แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการคัดเลือก หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาจ้างกับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง โดยสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒ เพื่อพิจารณาประกอบการต่อสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี และไม่ต่อสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและผิดสัญญา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีและบรรจุผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายเป็นเงิน ๕๒,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี รวมทั้งให้ชำระค่าเสียหายจำนวนเดือนละ ๙,๒๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าคดีจะเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ตามข้อ ๖ ในสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีกำหนดว่า องค์การบริหารส่วนตำบลจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างและผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดและตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ข้อ ๓๔ กำหนดว่า ในระหว่างสัญญาจ้างให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้ (๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ ให้กระทำในกรณีดังต่อไปนี้ (ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง ส่วนระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานกำหนดไว้ในข้อ ๔๐ ว่า ให้มีการประเมินผล



การปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปปีละ ๒ ครั้ง ตามปีงบประมาณ คือ ครั้งที่ ๑ ประเมินผลงานในช่วงการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ครั้งที่ ๒ ประเมินผลงานในช่วงการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ส่วนความสำคัญและประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างระบุไว้ในข้อ ๓๖ ว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการองค์การบริหารส่วนตำบลจะได้เป็นเครื่องมือในการบริหารพนักงานจ้าง และนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ แล้วแต่กรณี ดังนี้... (๒) การเลิกจ้าง (๓) การต่อสัญญาจ้าง... จึงเห็นได้ว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างมีความสำคัญและจำเป็นเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพนักงานจ้างและนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะในการต่อสัญญาจ้าง ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องผูกพันในการปฏิบัติตามสัญญาและประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุพรรณบุรีดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าก่อนที่สัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีจะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ แต่กลับออกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจหลายตำแหน่ง รวมถึงตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วย จนกระทั่งสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงโดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการพิจารณาต่อสัญญาจ้าง พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงเจตนาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่ประสงค์จะต่อสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดี แต่ประสงค์ที่จะสรรหาพนักงานจ้างรายใหม่แทน นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ แล้วเสร็จในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ อันเป็นเวลาภายหลังจากสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลง ย่อมแสดงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้นำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี ครั้งที่ ๒ ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพนักงานจ้างและนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการพิจารณาต่อสัญญา ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงินเดือนในอัตราเดือนละ ๙,๒๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒) รวมเป็นเงินจำนวน ๑๑๐,๔๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒๗,๖๐๐ บาท (เงินเดือนในอัตราเดือนละ ๙,๒๐๐ บาท นับแต่ออกจากงานจนถึงวันฟ้องคดี เป็นเวลา ๓ เดือน (เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๑) ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี) นับแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๐/๒๕๕๘)